壹、沿革

一、大理院8上737、10上722之認可

二、大清民律草案第五編繼承法第四章→15草案繼承編第六章→17繼承法草案第八章→§1187

貳、立法例

一、Ger §1937、1941、1938→繼受羅馬法制｜得任意剝奪法定繼承人資格→拋棄繼承权、特留分係对喪失繼承权之代償，僅具債权性質

二、FR §913~915、920→繼受日耳曼法制（TW）｜近親繼承权，不得任意剝奪繼承人資格，特留分有繼承权性質且有扣減权

三、TW立法理由：採Ger法系，实質上应属FR法系

參、比例（§1223）

⓪ 立法例

1、FR：全体特留分計算法→全体保留比例歸繼承人共有→喪权人份額歸入他人份額中

2、Ger、TW：個別特留分計算法：個別按应繼分比例歸繼承人所有→喪权人份額不歸入他人份額中

①、②、③ 直血卑、父母、配偶：应繼分之$\frac{1}{2}$

④、⑤ 兄弟姊妹、祖父母：应繼分之$\frac{1}{3}$

肆、算定（§1224）

一、§1173应繼遺產＝積極遺產＋特种贈与額

二、除去債務額：債務額＞应繼財產→无特留分

1. 被繼承人生前債務

(1) 專屬一身之債務（§1148Ⅰ）非繼承标的→被繼承人死亡即消滅，非除去範圍

(2) 刑訴§470Ⅲ罰金得就受刑人之遺產執行（刑罰止於一身原則之例外）→為除去之範圍

2. 繼承費用（§1150）：管理、分割、執行、遺囑費用

(1) 不应除去說（胡、劉含章）：債務額限消極債務→繼承費用非生前債務，不得扣除

(2) 全額除去說（SC102台上1163 林、棋）：具共同利益費用性質，除去无不公平，应比照Swiss §474明文，若不除去，縱使特留分額个惟对繼承人而言意义不大

ex：100万
−30万，遺贈20万
繼承費用50万
2直血卑

除去：100−30−50＝20万→特留分各7.5万→遺贈5万

不除去：100−30＝70万→特留分各25万→遺贈20万
（實際上各拿5万→不合理）

(3) 折衷區分說（史、振）：无同JP§885Ⅱ、1021之規定→与繼承开始有关而应歸遺產負担之債務（ex：死亡宣告、开視、埋葬、遺產估價費）；管理、清算費則不应扣除

3. 遺贈或死因贈与債務不在除去範圍内

4. 酌給所生債務

(1) 不得除去說（通、棋—変更見解）：具死後扶養性質，先於一般債权，若列入扣除將侵害特留分

(2) 得除去說（棋—舊見解）：应解為有优先权之債权，故亦应除去

伍、違反

一、一部无效說（林、劉鍾英、棋）：遺囑違反部分无效，因§1187之形式似強行規定

二、侵害部分无效並得拒絕交付說（李宜琛）：当然无效

三、有效但得扣減說（通、SC58台上1279例）：§1225即§71但书之為无效之一例→侵害部分非当然无效，僅有扣減权

陸、特留分权概括存在於全体遺產上（SC91台上556）